

1586202-44.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1586202-44.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1586202-44.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2112539/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 18262901 - 01º D.P. GUARULHOS, 1199/22/206 - 01º

D.P. GUARULHOS, 2112539 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO JOSÉ DE SOUZA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus JOÃO JOSÉ DE SOUZA e LUCAS CONCEIÇÃO DE SOUZA, qualificados a fls. 133/134 e 204, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 158,

parágrafo 1º e 3º, ambos do Código Penal, em concurso material; que, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 19 horas, na Rua Antônio Francisco da Silva, 149, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Marília Salvados Alves, restringindo sua liberdade, um aparelho celular Galaxy J8, avaliado em R\$ 1.200,00; um aparelho Samsung A70, avaliado em R\$ 1.300,00; cartões bancários.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, João José de Souza e Lucas Conceição de Souza, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum, constrangeram a vítima Marília Salvador Alves, mediante grave ameaça, com intuito de obter vantagem indevida econômica, a fornecer os cartões bancários e respectivas senhas.

Segundo o apurado, na data dos fatos, os acusados abordaram a vítima Marília quando estava na condução de seu veículo e, portando arma de fogo, mediante grave ameaça, arrebataram-na para o interior do automóvel, local em que a mantiveram refém por cerca de duas horas e a obrigaram a realizar PIX, não sendo realizado em razão da ofendida não ter saldo bancário.

Não satisfeitos, os roubadores levaram a ofendida até sua agência bancária, situada na Av. Santos Dumont, 2385, nesta cidade de Guarulhos, e a obrigaram a realizar saques da sua conta, totalizando a quantia de R\$ 3.000,00.

Após, os roubadores se dirigiram com a vítima até uma adega, situada na Rua José Inácio Gomes, 700, também nesta cidade de Guarulhos, onde realizaram compras no estabelecimento comercial conhecido como "Adega do Barão", nome empresarial L Nunes Bar, totalizando a quantia de R\$ 1.430,00.

Após cerca de duas horas, os roubadores largaram a vítima na Rua Abraham Lincoln, atrás do fórum criminal, e fugiram fazendo uso de um veículo Fiat/Siena levando ainda seu aparelho celular.

Em seguida, os acusados se dirigiram ao posto de combustível denominado Posto Carreteiro II, situado na Rodovia Presidente Dutra, Via Lateral-Norte, Km 221 - Porto da Igreja, Guarulhos - SP, 07034-000, onde foi utilizado o cartão de crédito da vítima provavelmente para abastecer o veículo às 21h26 em uma máquina GETNET, no valor de R\$ 110,35, com numeração de autorização 665098.

Ato contínuo, rumaram para a Av Jurema, 64 - Parque Jurema, Guarulhos, onde está localizado o Comercio de Gás Parque Jurema, onde efetuaram uma compra no valor de R\$ 208,00, com numero de autorização 651517.

Por fim, dirigiram-se até a Rua R. Turvo, 485 - Jardim Ansalca, Guarulhos - SP, local onde funciona a Adega Diniz e ali efetuaram uma compra no valor de R\$ 69,00, com numero de autorização 601211.

Posteriormente, de posse do aparelho da vítima efetuaram compras nos dias 25/03 e 03/04 de 2022, através do aplicativo IFOOD.

Durante as investigações, JOAO foi identificado por câmeras de segurança e reconhecido pela vítima, motivo pelo qual teve sua prisão temporária decretada.

Ouvido pela autoridade policial, JOAO confessou sua participação no assalto e apontou o segundo roubador como seu sobrinho, o investigado LUCAS, que também confessou o crime.

A vítima compareceu a delegacia e reconheceu LUCAS como sendo o segundo roubador, ressaltando que ele foi o que mais perguntava sobre seus dados bancários, dando as

regras a JOAO, indicando as ações que deveriam tomar, em qual lugar levar a ofendida, bem como que pegou seu aparelho celular, mexeu nas suas contas e fingiu ser seu namorado no interior da agência Bradesco, além de ameaçá-la a todo momento.

Denúncia recebida às fls. 249.

Citados pessoalmente (fls. 458/459), os acusados apresentaram defesa escrita (fls. 466).

Ratificado o recebimento da denúncia às (fls. 472).

Em audiência de instrução, os acusados foram interrogados após a oitiva da vítima (fls. 509).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se os acusados nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a inexistência do concurso material entre o roubo e a extorsão, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade da vítima, e apresentou teses subsidiárias referentes a dosimetria e regime de cumprimento de pena (fls. 503/504).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fls. 129, relatório de investigações de fls. 222/238, fotografias de fls. 133/135, laudo pericial das imagens das câmeras de segurança de fls. 400/452, laudo pericial dos projéteis apreendidos na residência do acusado JOÃO (fls. 475), laudo pericial do simulacro de arma de fogo apreendido na residência do acusado LUCAS (fls. 476/478), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

Em Juízo, os acusados confessaram a autoria dos delitos com riqueza de detalhes delito e

O acusado JOÃO disse que: "Tem 62 anos. É casado. Possui uma filha. Tem o primário completo. Trabalhava registrado em uma faculdade. Fazia serviços gerais. Ganhava R\$ 1.200 reais. Não usa entorpecente. Teve passagem por roubo e furto. Ficou preso por 20 anos. Está livre há 8 anos. Já realizou todos os cumprimentos necessários. Conhece o outro réu (Lucas Conceição de Souza), seu sobrinho. Participou do roubo. A arma era de brinquedo e está no DP. Está arrependido".

O corréu LUCAS deu a mesma versão: "Tem 29 anos. É amasiado. Possui 3 filhas. Tem o segundo grau completo. Fazia trabalhos temporários. Ganhava cerca de R\$ 80,00 (oitenta reais) à R\$ 100,00 (cem reais) por dia. Não usa nenhum entorpecente. Possui passagem criminal, por receptação. Ficou detido por 27 dias. Não possui passagem quando menor de idade. Conhece o outro réu (João José de Souza), seu tio. Participou do roubo. Está arrependido".

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão dos acusados encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima Marília, ouvida em Juízo narrou os momentos de terror vividos nas mãos dos acusados, tendo permanecido em poder dos meliantes por cerca de duas horas. Além da subtração de bens pessoais, os meliantes fizeram saques e compras com seu cartão bancário durante assalto obrigando-o a fornecer a senha. Por fim, reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas: "Foi assaltada em 24 de março de 2022. Estava saindo de casa com seu veículo, por volta das 19hrs. Eram 2 assaltantes. Cada um com uma arma. Eles não estavam em nenhum veículo. Um dos indivíduos puxou seu cabelo e colocou a arma em seu pescoço. Fizeram-na de refém no banco de trás do carro, por volta de 2 horas. Um dos assaltantes ficou no banco de trás, enquanto o outro dirigia. Subtraíram dois celulares e seus cartões com as senhas. Foi obrigada a fazer um PIX, porém não foi possível realizar, por falta de saldo. Ameaçaram-na que se não fizesse o PIX, permaneceria refém dos meliantes. Durante o assalto fizeram um saque na agência bancária de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e gastaram cerca de R\$ 800,00 reais em adegas. Abandonaram a depoente e o veículo. Os assaltantes permaneceram com os cartões e a senha e fizeram diversas compras depois do assalto. Teve um prejuízo de cerca de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao chegar em casa, bloqueou os cartões. Conseguiu recuperar parte do dinheiro, que foi utilizado pelo cartão do banco Santander. Em relação ao banco Bradesco, onde ocorreu o saque físico, não foi possível ressarcir o valor e acabou entrando com um processo contra o banco. No dia ninguém foi preso. Fez reconhecimento pessoal, após 3 meses do assalto. Identificou os réus como assaltantes. Em Juízo, reconhece-os novamente. O réu da esquerda (João José de Souza) foi responsável pela abordagem, enquanto o da direita (Lucas Conceição de Souza) conduziu o assalto."

Em se tratando de roubo, a palavra da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a autos elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal operado pela vítima em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Nem se alegue eventual "inobservância" ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: "Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança".

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Essa celeuma fica ainda mais sem sentido no caso em tela, em que os réus confessaram os roubos perpetrados.

Assim, diante de elementos de convicção, não resta dúvida de que o proceder do acusado amolda-se perfeitamente ao delito descrito na denúncia, sendo a condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

As causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes restaram comprovadas nos autos.

Nem se alegue que a apreensão de um simulacro de arma de fogo na residência de LUCAS beneficiaria os réus, pois, como já mencionado, a vítima foi categórica ao narrar que ambos os réus assaltantes estavam armados no momento da abordagem.

Não se pode olvidar, de outra banda, os projéteis de arma de fogo de calibres variados encontrados na residência do corréu JOÃO, devidamente periciados às fls. 475.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento das aludidas majorantes.

A propósito:

STJ "Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima" (RT 841/515)

STJ "É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima" (RT 821/534).

Embora se tratando de roubo duplamente agravado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena básica.

Somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

O concurso de agentes, portanto, somente pode ser considerado como circunstância do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

A mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site "Só Notícias" da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniao/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo

157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: “ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO – APELAÇÃO – Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) – Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP – RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 – SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça”. (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul⁵ e Goiás⁶, recomendaram aos membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que, posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de

explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma (art. 3º)⁹. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal (15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se, não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário²¹.

Emposs, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada²².

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03. <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE0000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04. <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05. <https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06. <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-etter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7652589&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

22. O texto pode ser baixado no seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.”

É o que ocorre quando analfabetos funcionais se metem a fazer e/ou alterar leis em nosso país.

Quanto ao delito de extorsão qualificada (cometido mediante a restrição da liberdade da vítima) a ação também procede

O réu praticou dois delitos em concurso material: sequestro relâmpago (art. 158, parágrafo 3º, do CP) e roubo biqualeficado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, CP).

No caso em tela, os acusados além de obrigarem a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entregar as senhas dos seus cartões bancários (com os quais realizaram saques e compras), ainda subtraíram aparelho celular da ofendida.

A jurisprudência vem entendendo que o chamado “sequestro relâmpago” configura crime de extorsão (art. 158, parágrafo 3º, CP) e não roubo (art. 157, parágrafo 2º, V, CP).

Quando o agente somente consegue obter o objeto material (compras e/ou saques) mediante “ajuda” do ofendido (fornecimento do cartão e respectiva senha), cuida-se de extorsão.

No caso em tela, a vítima foi extorquida a fornecer a senha dos cartões bancários em troca de sua liberdade, sendo ela mantida subjugada em poder dos agentes, inclusive levada até a agência bancária (fls. 403/452), consumando, assim, o delito descrito no artigo 158, § 3º, do Código Penal.

A propósito:

Extorsão qualificada. Vítima abordada pelos réus quando estava parada em um semáforo. Acusados que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, obrigam a vítima a dirigir seu veículo até um caixa eletrônico para sacar dinheiro. Confissões judiciais. Relato da vítima corroborado pelo depoimento do policial militar e pelas confissões. Extorsão caracterizada. Crime consumado. Penas fixadas no mínimo legal. Regime fechado necessário. Apelos improvidos (TJSP - Apelação 0055597-47.2013.8.26.0050 - Relator(a): Pinheiro Franco - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 06/02/2014)

Mas no caso concreto, além da extorsão, os meliantes subtraíram os pertences

pessoais da vítima, já citados. São condutas distintas e autônomas.

Verifica-se, em situações como esta, o concurso material entre infrações, como bem explanado no RESp. n. 697.622, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, STJ, DJU 02.05.05, p. 404:

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Alçada Criminal local que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu.

O Recorrido, RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ, foi denunciado como incurso no art. 157, 2º, incisos I e II, e art. 159, caput, e art. 311, c.c. art. 61, inciso II, alínea b, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia, in verbis:

"Consta, do referido inquérito, que no dia 10 de março de 2002, na Rua Kansas, nesta Capital, o denunciado em concurso voluntário de agentes com outros dois não identificados, porquanto previamente conluiados e com identidade de propósitos, cada um concorrendo para a conduta do outro, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, após subjugarem Juarez Félix de Souza, dele subtraíram o veículo "Fiat-Palio", verde, placas DAP3385/SP.

[...]

Assim foi que, depois de subtraírem o veículo da vítima, determinaram que Juarez se colocasse no banco do passageiro, tendo um deles assumido a direção com a vítima ao lado.

Com a vítima privada de liberdade, se apossaram de seu cartão bancário (Banco do Brasil) e passaram a percorrer vias desta Capital, em busca de local apropriado para o saque econômico que pretendiam.

Em determinado instante, pararam o veículo e foram abordado por um terceiro agente, o qual estava previamente conluiado com os demais, sendo-lhe, então, entregue o cartão bancário, oportunidade em que, como condição de resgate, para sua libertação, exigiram que fornecesse a senha respectiva. Então, enquanto o denunciado e o comparsa, agora novamente com a arma, mantinham a vítima privada de suas liberdades, o terceiro se dirigiu até um "Caixa Eletrônico", onde sacou R\$ 1.200,00.

Passadas mais de duas horas, efetuado o saque, obtido o preço do resgate, a vítima foi solta.

[...] (fls. 02/04)

O juízo monocrático julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelo roubo e pela extorsão, totalizando suas penas, de acordo com a regra do concurso material, prevista no art. 699, caput, do Código Penal, em quinze anos e quatro meses de reclusão e dezessete dias-multa.

Condenado, o Réu apelou pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da ocorrência de um único crime.

O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo apenas para, afastando a aplicação da regra do concurso material, reconhecer a existência, na hipótese vertente, de crime de roubo triplamente qualificado (art. 157 incisos I, II e V, do Código Penal), litteris:

"Mas a conduta caracteriza único crime de roubo triplamente qualificado, do automóvel e do dinheiro sacado no caixa eletrônico enquanto a vítima permanecia subjugada, pelo que impõe-se a absolvição quanto ao delito de extorsão mediante sequestro." (fl. 165)

Insurge-se o Parquet, nas razões do especial, alegando divergência jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e desta Egrégia Corte Superior. Sustenta, em suma, que a jurisprudência reconhece, na espécie, a existência de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão. Dessa forma, requer seja restabelecida a sentença de primeiro grau ou, alternativamente, o aumento da pena que, diante de três qualificadoras, foi no patamar mínimo de um terço (1/3).

O Ministério Público, em seu parecer às fls. 308/314, manifestou-se pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 697.622 - SP (2004/0080453-0)

EMENTA

PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte e do STF entende que incorre nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material, o agente que, ao roubar bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Precedentes do STF e do STJ.

2. Recurso especial conhecido e provido.

VOTO

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):

O recurso merece prosperar.

A Corte a quo, ao considerar a ocorrência de crime único, afastando o delito de extorsão, divergiu da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores que entendem, na espécie, configurada a existência dos crimes de roubo e extorsão em concurso material.

Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto retirado de voto proferido no HC 78.824-6, do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos Velloso:

"Ainda sem razão o impetrante quando sustenta tratar-se de crime único. O paciente, após roubar o carro da vítima, obrigou-a a entregar o cartão 24 horas e o talonário de cheques, além de coagi-la a assinar alguns desses cheques, o que caracteriza o crime de extorsão. O paciente praticou, assim, os crimes de roubo e extorsão em concurso material."

Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Roubo e extorsão. Concurso material. O Plenário desta Corte, ao julgar, em 12.4.84, os Embargos de Divergência 96.701, firmou o entendimento de que roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, não se admitindo, portanto, nexos de continuidade entre eles, mas, sim, concurso material. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 104.063/SP, 2ª Turma, rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17/05/85)

"EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME HEDIONDO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CRIME DE ROUBO QUALIFICADO: CONCURSO MATERIAL. PEDIDO PARA QUE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159, CAPUT), SEJA DESCLASSIFICADO PARA O DE ROUBO (CP, art. 157), OU, SUCESSIVAMENTE, PARA O DE EXTORSÃO (CP, ART. 158). REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL COATOR, POR FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PACIENTE (ART. 1º, I, DO ESTATUTO DA OAB - LEI Nº 8.906/94): CONCESSÃO EX-OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS-CORPUS.

1. Ocorre concurso material de delitos quando o agente pratica na mesma oportunidade fática, mediante ações imediatamente subsequentes, os crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo; estes crimes são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie: têm definição autônoma e assim devem ser punidos. Precedentes. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.

[...]" (HC 74.528/SP, 2ª Turma, rel. Min. MAURÍCIO CORREA, DJ de 13/12/96)

"HABEAS CORPUS" - ROUBO E EXTORSÃO - CONCURSO MATERIAL - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA - TRATAMENTO PENAL AUTÔNOMO - DUPLA INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - ORDEM DENEGADA. OS DELITOS DE ROUBO E DE EXTORSÃO, POR NÃO CONSTITUÍREM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, DEVEM SER SANCIONADOS AUTONOMAMENTE, APLICANDO-SE-LHES A REGRA DO CUMULO MATERIAL. A PRÁTICA DE CRIMES EM SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONCURSO MATERIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO, SOBRE CADA UM DELES, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA, SEM QUE ISSO CARACTERIZE DUPLA INCIDÊNCIA DESSES FATORES DE MAJORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL." (HC 69.810/SC, 1ª Turma, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 18/06/93)

E, ainda, a orientação desta Egrégia Corte Superior de Justiça:

"PENAL. ART. 157, 2º, I, II E V E ART. 158, 1º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO ÚNICO. CONCURSO MATERIAL.

Na linha de precedentes desta Corte e do Pretório Excelso, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do banco e fornecer a respectiva

senha.

Recurso provido."(RESP 684423/SP, 5ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 14/02/2005.)

"CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. DELITO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I - Hipótese em que o réu, após subtração do carro e outros pertences pessoais da vítima, obrigou-a, mediante grave ameaça com arma de fogo, a fornecer senhas bancárias mantidas junto aos Bancos Bradesco e BRB, de onde foi sacada a quantia total de novecentos reais, configurando a prática dos delitos de roubo e extorsão em concurso material.

II - A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal rechaçam a ocorrência de crime único em casos como o presente.

III - Recurso provido, nos termos do voto do Relator."(RESP 615704/DF, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 02/08/2004.)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MUTATIO LIBELLI. CPP, ART. 363. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CP, ART. 71.

1. [...]

2. O réu, após roubar o carro da vítima, obrigou-a a entregar o cartão 24 horas e o talonário de cheques, além de coagi-la a assinar alguns desses cheques, o que caracteriza o crime de extorsão. Conclui-se que o réu praticou os crimes de roubo e extorsão em concurso material.

3. Os crimes de roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, pelo que não ensejam continuidade delitiva, mas, sim, concurso material. Precedentes do STF.

4. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria no HC nº 77.990-5.

5. HC indeferido."(HC 10.375/MG, 6ª Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 22/11/1999.)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para, reconhecendo a existência de concurso material entre os crimes praticados pelo Recorrido, determinar o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Evidentemente, a qualificadora da restrição à liberdade da vítima no crime de roubo, não pode ser considerada, sob pena de bis in idem com a mesma qualificadora para o crime de extorsão.

Em outras palavras, a restrição da liberdade da vítima não foi necessária para a subtração (roubo). Mas foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica (saques e compras) na extorsão.

Da mesma forma, não se pode considerar as causas de aumento de pena previstas no parágrafo 1º do art. 158 do CP (concurso de agentes e uso de arma de fogo), pois elas já foram consideradas no crime antecedente (roubo). Caso contrário, igualmente haveria violação ao princípio do ne bis in idem.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Em relação ao acusado LUCAS:

Quanto ao delito de roubo, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando as circunstâncias, as consequências e a gravidade (em concreto) do delito. Com efeito, o acusado e seu comparsa demonstraram enorme ousadia e agiram de forma planejada e premeditada. Armados com armas de fogo, mantiveram a vítima refém dentro do próprio veículo, circulando com ela por duas horas, efetuando saques e compras com seus cartões bancários. É evidente que um assalto dessa magnitude não pode ser apenado da mesma forma que um simples roubo à pedestre.

Face à atenuante da confissão, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Quanto ao delito de extorsão qualificada, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal acima expostas, fixo a pena base do acusado em 07 anos de reclusão e pagamento de 12 dias multa.

Face à atenuante da confissão, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Em relação ao corréu JOÃO:

Quanto ao delito de roubo, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando os antecedentes, as circunstâncias, as consequências e a gravidade (em concreto) do delito, bem a personalidade do réu. Com efeito, o acusado e seu comparsa demonstraram enorme ousadia e agiram de forma planejada e premeditada. Armados com arma de fogo, mantiveram a vítima refém dentro do próprio veículo, circulando com ela por duas horas, enquanto efetuados saques e compras com seus cartões bancários. É evidente que um assalto dessa magnitude não pode ser apenado da mesma forma que um simples roubo à pedestre. Se não bastasse, o acusado ostenta péssimos antecedentes, condenado diversas vezes por crimes patrimoniais (roubos e furtos), demonstrando fazer da subtração do alheio seu modo de vida (certidões de fls. 512/519). Há que se considerar, ainda, a personalidade deformada do réu, que o leva a reiteradamente violar a Lei.

Face à atenuante da confissão, diminua as penas em 1/6, totalizando 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Quanto ao delito de extorsão qualificada, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal acima expostas, fixo a pena base do acusado em 09 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa.

Face à atenuante da confissão, diminua as penas em 1/6, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade dos ilícitos praticados (roubo qualificado e extorsão qualificada), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão exemplar, bem como a reincidência do acusado, deixo de lhes conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrer em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder.

A fixação de regime mais brando ao acusado seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

REGIME INICIAL FECHADO . A alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que, inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal. Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 88493 -JULGAMENTO: 30/05/2006)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "Habeas corpus" indeferido. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 74301 - ACÓRDÃO MESMO SENTIDO: HC 68988 ANO-1991 UF-SP TURMA-02 N. PP-012 Min. MARCO AURÉLIO DJ 24-09-1999 PP-00026 EMENT VOL-01964-01 PP-00202 RAC-MIN-CARLOS VELLOSO - JULGAMENTO: 29/10/1996)

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame